

(к
постановлению
Кабинета
Министров
Кыргызской
Республики
от 26 апреля
2022 № 231)

Приложение 1

"Приложение 8

**Устав
Государственного предприятия "Кыргызгеология"
при Министерстве природных ресурсов, экологии и
технического надзора Кыргызской Республики**

*(В редакции постановлений Кабинета
Министров КР от 3 октября 2023 года №
518, 13 марта 2024 года № 105, 10 апреля
2025 года № 194)*

Глава 1. Общие положения

1. Государственное предприятие "Кыргызгеология" при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики (далее - Предприятие) является самостоятельным юридическим лицом, созданным в

организационно-правовой форме государственного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения.

2. Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

3. Предприятие является правопреемником Государственного предприятия "Кыргызгеология" при Государственном агентстве геологии и недропользования при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики.

4. Учредительным документом Предприятия является Устав. Учредителем Предприятия является Кабинет Министров Кыргызской Республики.

5. Государственным управляющим органом Предприятия является Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики (далее - государственный управляющий орган).

6. Предприятие имеет свое фирменное наименование:

1) на государственном языке: "Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык козомол министрлигине караштуу "Кыргызгеология" мамлекеттик ишканасы";

2) на официальном языке: "Государственное предприятие "Кыргызгеология" при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики";

3) на английском языке: "State Enterprise "Kyrgyzgeology" under the Ministry of natural resources, ecology and technical supervision of the Kyrgyz Republic".

Сокращенное наименование:

- 1) на государственном языке: "Кыргызгеология" МИ";
- 2) на официальном языке: "ГП "Кыргызгеология";
- 3) на английском языке: "SE "Kyrgyzgeology".

7. Юридический адрес Предприятия: 720739, Кыргызская Республика, город Бишкек, бульвар Эркиндик, 2.

8. Имущество и прибыль Предприятия являются государственной собственностью. Предприятие действует на принципах полного хозяйственного расчета и самофинансирования, вправе заключать гражданско-правовые договоры, соглашения, совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и исполнять обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, регулирующими деятельность государственных предприятий, выступать истцом и ответчиком в судебных органах.

9. Предприятие имеет право открывать в установленном порядке расчетные и иные счета, в том числе валютные, в финансово-кредитных учреждениях.

10. Предприятие имеет печати, штампы, содержащие полное фирменное наименование предприятия на государственном и официальном языках, эмблему, бланки установленного образца и необходимые атрибуты.

11. Предприятие не отвечает по обязательствам Кыргызской Республики, за исключением случаев, когда Предприятие приняло на себя поручительство (гарантию) по обязательствам государства.

12. Предприятие в установленном порядке вправе создавать геологические, инженерные и производственные

партии, на территории Кыргызской Республики в соответствии с настоящим Уставом.

13. Предприятие осуществляет деятельность в области геологической съемки, поиска, разведки и разработки полезных ископаемых на месторождениях, проектирования геологоразведочных работ, в области геофизических работ, выполнения поисково-разведочных и гидрогеологических работ водоснабжения, изготовления горно-разведочной техники, а также оказания методической помощи на всех стадиях и этапах геологоразведочного процесса.

Глава 2. Цели, задачи и функции Предприятия

14. Целями деятельности Предприятия являются:

1) удовлетворение нужд государства, юридических и физических лиц в производстве товаров, работ и услуг в сфере геологии и недропользования;

2) выполнение Предприятием прямого государственного заказа по производству товаров, работ или услуг в сфере геологии и недропользования;

3) реализация государственных программ и социально ориентированных проектов общереспубликанского значения;

4) комплексно-прогрессивное геологическое изучение и разработка месторождений полезных ископаемых с использованием потенциала ресурсодобывающих отраслей, науки, инноваций, новых технологий для ускоренного роста перерабатывающих отраслей (ресурсно-экспортная инновация, ресурсная инновация);

5) расширение минерально-сырьевой базы Кыргызской Республики, на основе анализа комплекса геологических, геофизических, гидрогеологических, геохимических, физико-географических и экономических особенностей с учетом рекомендаций предыдущих исследований;

6) реализация мероприятий по обеспечению безопасности и соблюдения установленных требований безопасности при обращении с хвостохранилищами и горными отвалами, находящимися в ведении Предприятия.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 3 октября 2023 года № 518)

15. Задачами Предприятия являются:

1) комплексное геологическое изучение недр;

2) внедрение новых прогрессивных научно-технических решений;

3) осуществление деятельности в области вторичной переработки хвостохранилищ, в том числе радиоактивных, образованных в процессе разработки месторождений, с применением современных технологий, с соблюдением требований законодательства Кыргызской Республики;

4) разработка и осуществление государственных программ по безопасному содержанию хвостохранилищ и горных отвалов, находящихся в ведении либо на балансе Предприятия;

5) формирование и реализация годовых планов аварийно-восстановительных и реабилитационных работ на

6) осуществление производственно-технического мониторинга выполнения реабилитационных и аварийно-восстановительных работ на хвостохранилищах и горных отвалах, находящихся в ведении либо на балансе Предприятия;

7) разработка предложений по привлечению инвестиций для осуществления программ, направленных на обеспечение безопасности хвостохранилищ и горных отвалов, находящихся в ведении либо на балансе Предприятия.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 3 октября 2023 года № 518)

16. В целях реализации возложенных задач Предприятие осуществляет следующие функции:

1) в области геологии:

- выполнение работ по геологическому изучению, оценке, картированию, съемке, поиску и разведке месторождений различных видов полезных ископаемых;

- выполнение различных видов инженерных изыскательных работ;

- проведение отдельных видов геологоразведочных работ по гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими лицами;

- разработка технических проектов;

- рецензирование отчетов о результатах геологоразведочных работ с подсчетом запасов;

- расширение минерально-сырьевой базы Кыргызской Республики, на основе анализа комплекса геологических,

геофизических, гидрогеологических, геохимических, физико-географических и экономических особенностей с учетом рекомендаций предыдущих исследований;

- проведение комплексного геологического изучения территории, перспективных площадей и месторождений, съемки поисков и разведки всех видов полезных ископаемых, обоснование экономической целесообразности промышленного освоения разведанных месторождений;

- проведение специализированных геологических исследований (литолого-стратиграфические, петрографические, структурные, геодинамические, геохимические, геоэкологические и другие работы);

- проведение топографо-маркшейдерских, картографических и других геодезических работ;

- разработка месторождений полезных ископаемых открытым и подземным способами;

- бурение вертикальных, наклонных и горизонтальных геологоразведочных скважин с отбором и без отбора керна, как с поверхности земли, так и из подземных горных выработок;

- проходка разведочных штолен, ортов, расщелин, подземных камер с буровзрывными работами;

- составление проектно-сметной документации на геологические, горные и сопутствующие им работы;

- оборот взрывчатых материалов промышленного назначения и сильнодействующих ядовитых веществ;

- обеспечение получения геологической информации для решения научных и экономических задач;

- выполнение геологических и производственных заданий, утвержденных государственным управляющим органом;

- внедрение передовых технологий, методов исследований, обеспечивающих выполнение геологического задания с минимальными затратами средств и времени;

- изготовление и реализация продукции из нерудного и камнецветного сырья;

- оказание транспортных услуг, проведение капитального и текущего ремонта специальной техники;

- выполнение научно-исследовательских, опытно-промышленных работ;

2) в области геофизики:

- проведение поисковых, специализированных наземных и аэрогеофизических съемок и геолого-геофизических исследований различными методами;

- геофизические исследования в скважинах;

- топографическое и геодезическое обеспечение геофизических исследований;

- разведочное геофизическое исследование;

- разработка методики и технологии всех видов геофизических работ, включая аэрогеофизических, космических и наземных методов поисков месторождений;

- выполнение геолого-геофизических работ и геохимических поисков;

- подготовка геофизической информации для целенаправленного и эффективного производства поисковых и поисково-оценочных работ, решения производственных и научно-исследовательских задач;

3) в области геолого-экономических исследований:

- проведение анализа и оценки прогнозных ресурсов и запасов полезных ископаемых по категориям в зависимости от степени изученности объекта;

- геолого-поисковые, экономические работы, а также специализированные полевые, камеральные и тематические исследования;
- составление проектов на геологоразведочные работы;
- подготовка информационных материалов для недропользователей;
- мониторинг, контроль и дача экономической оценки геологоразведочным работам;
- издательская деятельность, оказание полиграфических, оформительских услуг;
- оказание методической помощи структурным и подведомственным подразделениям государственного управляющего органа на всех стадиях и этапах геологоразведочного процесса;
- оценка, ревизия промышленной значимости полезного ископаемого и потенциального эффекта от добытых минеральных ресурсов для экономики;
- сбор геологических материалов и создание электронной базы данных геологических материалов;
- оцифровка геологических карт разных масштабов, обеспечение сохранности электронных баз данных с последующим предоставлением заказчику;
- коллекционирование образцов минералов;
- 4) в области гидрогеологии:
 - поиск и разведка месторождений подземных пресных, термальных и минеральных вод;
 - проведение гидрогеологических, инженерно-геологических и других специализированных геолого-гидрогеологических работ, а также изучение экзогенных геологических процессов;
 - выполнение на основании договора работ по проектированию, бурению, обслуживанию, ремонту и эксплуатации скважин на воду;
 - составление проектов на проведение гидрогеологических, инженерно-геологических работ и бурение эксплуатационных скважин на подземные воды на основании договоров;
 - подготовка гидрогеологических информационных материалов;
 - осуществление государственного мониторинга состояния подземных вод по качественным и количественным показателям;
 - осуществление государственного учета эксплуатационных запасов, отбора и использования подземных вод по месторождениям, гидрогеологическим бассейнам и административным делениям;
 - ведение государственного водного кадастра по разделу "подземные воды";
 - ведение регистрации и учета водозаборных скважин пресных и минеральных вод;
 - обоснование и расчет зон санитарной охраны строгого режима и поясов ограничений водозаборов питьевого назначения;
 - осуществление поисково-разведочных, гидрогеологических работ для водоснабжения городов, промышленных предприятий, сельских населенных пунктов, орошения земель и обводнения пастбищ;
 - осуществление инженерно-геологических и гидрогеологических работ;

- государственный учет эксплуатационных запасов месторождений подземных вод, отбора и использования подземных вод;
- региональные и специальные наблюдения за режимом подземных вод по стационарным наблюдательным скважинам;
- изучение инженерно-геологического состояния плотин высокогорных озер Кыргызской Республики для прогноза их селевой опасности;
- изучение опасных экзогенных геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических процессов;
- изучение режима экзогенных процессов для прогноза и предупреждения катастрофических проявлений;
- изучение процесса подтопления;
- разработка легенд карт, методик и требований к гидрогеологическим исследованиям, применительно к современным условиям производства в Кыргызской Республике;
- 5) в области производства горно-разведочной техники:
 - производство геологоразведочной горной техники;
 - производство дробильно-размольного, бурового, камнеобрабатывающего оборудования и механизмов;
 - производство оборудования общепромышленного применения;
 - капитальный ремонт геологоразведочной, горной и общепромышленной техники;
 - изготовление металлоконструкций;
 - конструкторско-технологические разработки;
 - разработка и производство аппаратуры для экспресс-анализа содержаний полезных компонентов в пробах и местах естественного их залегания;
- внедрение новых технологий и производство товаров народного потребления;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством в сфере государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Кыргызской Республике;
- 6) в области содержания хвостохранилищ и горных отвалов, находящихся в ведении либо на балансе Предприятия:
 - осуществление мониторинга за хвостохранилищами и горными отвалами;
 - обращение с хвостохранилищами и горными отвалами в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики;
 - разработка планов научно-исследовательских, проектно-изыскательских, предупредительных, защитных и аварийно-восстановительных работ по обращению с хвостохранилищами и горными отвалами;
 - разработка государственных программ по радиационной безопасности в сфере обращения с хвостохранилищами и горными отвалами (по согласованию с регулирующим государственным органом);
 - участие в осуществлении сотрудничества с уполномоченными органами других государств и международными организациями в области обращения с хвостохранилищами и горными отвалами;
 - привлечение средств международных организаций на проведение научно-исследовательских, проектно-изыскательских, предупредительных, защитных и аварийно-восстановительных работ на хвостохранилищах и горных отвалах;

- ведение учета, оценки безопасности и паспортизации хвостохранилищ и горных отвалов;

- предоставление по запросам физических и юридических лиц, органов государственной власти информации по вопросам деятельности Предприятия с учетом требований законодательства Кыргызской Республики о государственной тайне;

- информирование физических и юридических лиц, органов государственной власти о радиационной обстановке на территориях хвостохранилищ и горных отвалов, находящихся в ведении Предприятия;

- принятие всех необходимых мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на хвостохранилищах и горных отвалах, находящихся в ведении Предприятия, по их ликвидации и обеспечению радиационной безопасности;

- обеспечение техническим и кадровым потенциалом в сфере радиационной безопасности.

По видам деятельности, на которые требуется разрешение, Предприятие осуществляет свою деятельность на основании лицензий (разрешений), выданных соответствующими государственными органами на виды деятельности, подлежащие лицензированию (разрешению) в установленном порядке законодательством Кыргызской Республики в сфере недропользования и лицензирования.

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 3 октября 2023 года № 518, 13 марта 2024 года № 105)

Глава 3. Права и обязанности Предприятия

17. Предприятие для осуществления задач и функций, определенных настоящим Уставом, имеет право:

- 1) осуществлять необходимые закупки товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о государственных закупках;

- 2) самостоятельно определять стоимость товаров, работ и услуг для коммерческих организаций, исходя из рыночной конъюнктуры, при этом не ниже стоимости, установленной уполномоченным антимонопольным органом;

- 3) создавать совещательные, рабочие, аналитические и исследовательские группы;

- 4) привлекать гранты и средства международных финансовых и иных организаций для осуществления своих функций;

- 5) обладать обособленным имуществом, от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, материальные и нематериальные активы и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судах;

- 6) заключать гражданско-правовые договоры и соглашения с юридическими и физическими лицами. Заключать в рамках реализации предоставленных прав пользования недрами договоры простого товарищества без образования юридического лица для ведения совместной деятельности с инвестором (инвесторами), а также получать прибыль, сырье или готовую продукцию в соответствии с договором простого товарищества;

- 7) в установленном порядке, в соответствии с трудовым и гражданским законодательством Кыргызской Республики

привлекать физические лица для выполнения работ на Предприятии на основании трудовых договоров, срочных трудовых договоров, других гражданско-правовых договоров;

8) направлять в командировки сотрудников Предприятия, в том числе за рубеж, а также для участия в международных конференциях, семинарах, выставках;

9) в установленном порядке, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о взаимодействии в сфере внешней политики Кыргызской Республики осуществлять взаимодействие и сотрудничество с международными организациями;

10) создавать подсобные хозяйства на территории Кыргызской Республики, необходимые для осуществления деятельности Предприятия;

11) создавать, без образования юридического лица, совместные предприятия для съемки, поисков, разведки и разработки полезных ископаемых, а также рекультивации земель;

12) на договорной основе передавать, сдавать в аренду юридическим и физическим лицам принадлежащие ему на праве хозяйственного управления оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности в соответствии с гражданским, земельным, жилищным законодательством Кыргызской Республики, с согласия собственника;

13) осуществлять иные права для обеспечения деятельности в соответствии с установленными целями и задачами Предприятия;

14) создавать фонд рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами;

15) осуществлять строительство логистических центров.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от [3 октября 2023 года № 518](#))

18. Предприятие для достижения своей цели и осуществления задач и функций, определенных настоящим Уставом, обязано:

1) строго исполнять обязательства по гражданско-правовым договорам, заключенным с юридическими и физическими лицами, для которых Предприятие выполняет работы и оказывает услуги;

2) обеспечивать финансирование работ, выполняемых сотрудниками Предприятия, за счет собственных средств Предприятия, в соответствии с трудовым и гражданским законодательством Кыргызской Республики;

3) обеспечить безопасные условия труда для работников Предприятия и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности в соответствии с трудовым, гражданским законодательством Кыргызской Республики;

4) обеспечивать социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников Предприятия;

5) своевременно представлять в уполномоченные органы отчеты Предприятия, уплачивать налоги и все обязательные платежи в порядке и размерах, определяемых бюджетным и налоговым законодательством Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, регулирующими деятельность государственных предприятий;

6) обеспечивать сохранность государственного имущества, переданного на праве хозяйственного управления;

7) руководствоваться стоимостью товаров, работ и услуг, установленной уполномоченным органом в сфере антимонопольного регулирования в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики, за исключением стоимости товаров, работ и услуг для коммерческих организаций;

8) обеспечивать экологическую безопасность, соблюдение правил технической безопасности и установленного режима природопользования при осуществлении производственной деятельности.

19. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество без согласия собственника.

20. Работники Предприятия обязаны хранить охраняемую законом тайну, в том числе после прекращения работы на Предприятии, в течение периода, установленного законодательством Кыргызской Республики в сфере защиты государственных секретов и информации персонального характера, сохранять в тайне получаемые при исполнении служебных обязанностей сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан.

Глава 4. Компетенция государственного управляющего органа Предприятия

21. К компетенции государственного управляющего органа Предприятия относятся:

1) разработка устава Предприятия, подготовка предложений по внесению изменений и (или) дополнений в устав или утверждению устава в новой редакции;

2) внесение учредителю предложений по реорганизации и ликвидации Предприятия;

3) утверждение стратегического плана развития Предприятия;

4) согласование проекта годового бюджета Предприятия;

5) разработка и утверждение отраслевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;

6) анализ и мониторинг реализации стратегического плана развития Предприятия;

7) утверждение квалификационных требований на должность директора Предприятия;

8) внесение уполномоченному органу в сфере управления государственным имуществом кандидатур на должность директора Предприятия для последующего представления Председателю Кабинета Министров Кыргызской Республики;

9) согласование участия (членства) Предприятия в деятельности фондов, ассоциаций (союзов) некоммерческих организаций и (или) коммерческих юридических лиц;

10) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции государственного управляющего органа в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере геологии и недропользования и настоящего Устава.

22. Государственный управляющий орган Предприятия имеет право:

1) давать Предприятию указания, касающиеся вопросов в сфере геологии и недропользования;

2) запрашивать и получать от Предприятия информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, документы финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также материалы, данные и разъяснения, необходимые для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности и стратегического плана развития Предприятия;

3) посещать территорию Предприятия для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

4) заслушивать отчеты исполнительного органа;

5) вносить уполномоченному органу в сфере управления государственным имуществом предложения об освобождении директора Предприятия от должности, применении к нему мер дисциплинарного взыскания и поощрения.

23. Государственный управляющий орган Предприятия обязан:

1) обеспечивать своевременное формирование органов управления Предприятия;

2) обеспечивать инициирование и продвижение проектов решений Кабинета Министров Кыргызской Республики, связанных с деятельностью Предприятия;

3) информировать правоохранительные органы о ставших ему известными фактах нарушения руководителями и работниками Предприятия законодательства Кыргызской Республики;

4) не разглашать третьим лицам информацию о деятельности Предприятия, являющуюся коммерческой или иной охраняемой законом тайной;

5) предоставлять в установленном порядке, по запросам уполномоченных государственных органов, информацию о деятельности Предприятия.

24. В целях достижения целей и задач, определенных настоящим Уставом, в Предприятии создается научно-технический совет на общественных началах для определения научной и технической политики в области геологического изучения и использования недр, рассмотрения предложений по основным направлениям развития минерально-сырьевой базы Кыргызской Республики. Персональный состав научно-технического совета и положение о нем утверждаются директором Предприятия.

Глава 5. Управление Предприятием

25. Руководство деятельностью Предприятия осуществляет директор, назначаемый на должность Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики по представлению уполномоченного органа в сфере управления государственным имуществом из числа кандидатов, предложенных государственным управляющим органом, соответствующих квалификационным требованиям на должность руководителя Предприятия.

26. Директор Предприятия освобождается от занимаемой должности Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики по представлению уполномоченного органа в сфере управления государственным имуществом, согласованному с государственным управляющим органом.

27. Директор приступает к исполнению должностных обязанностей после заключения трудового договора с

руководителем уполномоченного органа в сфере управления государственным имуществом сроком на три года.

28. Директор Предприятия может быть досрочно освобожден от занимаемой должности в случае:

1) получения неудовлетворительной оценки деятельности и по результатам рассмотрения отчета об итогах годовой финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;

2) невыполнения ключевых показателей эффективности деятельности Предприятия;

3) невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей по трудовому договору;

4) некачественных действий, приведших к ухудшению показателей финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;

5) по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Кыргызской Республики.

29. В компетенцию директора Предприятия входит:

1) управление текущей финансово-хозяйственной деятельностью Предприятия;

2) реализация стратегического плана развития (бизнес-плана) Предприятия;

3) внесение на утверждение уполномоченного органа в сфере управления государственным имуществом проекта бюджета Предприятия на предстоящий год и отчета об исполнении бюджета за прошедший год;

4) внесение на утверждение уполномоченного органа в сфере управления государственным имуществом размера

части чистой прибыли Предприятия, подлежащей перечислению в республиканский бюджет;

5) подготовка и представление ежеквартальных и годовых отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Предприятия и исполнении стратегического плана развития;

6) организация выполнения решений государственного управляющего органа Предприятия по вопросам политики в сфере геологии и недропользования;

7) утверждение по согласованию с уполномоченным органом в сфере управления государственным имуществом организационной структуры и штатного расписания Предприятия;

8) утверждение условий найма и увольнения работников, включая фонд оплаты труда, в соответствии с трудовым законодательством;

9) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности работников;

10) принятие организационно-распорядительных документов Предприятия;

11) организация ведения бухгалтерского и статистического учета;

12) принятие решений по иным вопросам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере геологии и недропользования.

30. Директор Предприятия имеет право:

1) обращаться к государственному управляющему органу и уполномоченному органу в сфере управления государственным имуществом с предложениями и рекомендациями по вопросам, входящим в их компетенцию;

- 2) заключать гражданско-правовые договоры и сделки в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики;
 - 3) распоряжаться имуществом Предприятия в порядке, предусмотренном гражданским, земельным, жилищным законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;
 - 4) в рамках реализации целей и задач, стоящих перед Предприятием, запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от государственных органов, предприятий, учреждений и организаций;
 - 5) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.
31. Директор Предприятия обязан:
- 1) представлять по запросу государственного управляющего органа, уполномоченного органа в сфере управления государственным имуществом отчеты, информацию о финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, документы финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также материалы, данные, рекомендации и разъяснения, необходимые для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности и стратегического плана развития Предприятия;
 - 2) выносить на рассмотрение государственного управляющего органа вопросы, требующие принятия решения, а также обеспечивать его всей необходимой информацией и документами, связанными с какой-либо сферой деятельности Предприятия;
 - 3) обеспечивать охрану труда работников Предприятия;
 - 4) информировать правоохранительные органы о ставших ему известными фактах нарушения работниками Предприятия законодательства Кыргызской Республики;
 - 5) не разглашать третьим лицам информацию о деятельности Предприятия, являющуюся коммерческой или иной охраняемой законом тайной;
 - 6) предоставлять в установленном порядке по запросам уполномоченных государственных органов информацию о деятельности Предприятия.
32. Решения Директора Предприятия принимаются в форме приказов.
33. Директор Предприятия:
- 1) без доверенности действует от имени Предприятия;
 - 2) представляет интересы Предприятия в органах государственной власти и местного самоуправления, предприятиях и учреждениях Кыргызской Республики;
 - 3) осуществляет прием на работу и увольнение работников Предприятия, в соответствии с трудовым законодательством;
 - 4) принимает меры дисциплинарного взыскания и меры поощрения к работникам Предприятия;
 - 5) в рамках компетенции издает обязательные для исполнения всеми работниками Предприятия приказы, контролирует их выполнение;
 - 6) выдает доверенности сотрудникам Предприятия;
 - 7) распоряжается финансовыми средствами Предприятия, имуществом и другими активами в пределах полномочий,

предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;

8) несет персональную ответственность за состояние финансовой (бухгалтерской) отчетности, целевое использование финансовых средств, имущества и других активов Предприятия, соблюдение техники безопасности на производстве;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере геологии, недропользования и настоящим Уставом.

34. Директор Предприятия несет персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него функциональных обязанностей.

35. На Предприятии предусмотрены должности двух заместителей директора. Заместители директора Предприятия назначаются на должность и освобождаются от должности уполномоченным государственным органом в сфере управления государственным имуществом по представлению директора Предприятия.

36. Заместители директора Предприятия заключают трудовой договор с руководителем уполномоченного органа в сфере управления государственным имуществом.

37. В отсутствие директора Предприятия руководство деятельностью Предприятия осуществляет заместитель директора, определяемый приказом директора.

В случае досрочного освобождения директора Предприятия от занимаемой должности, исполнение его обязанностей до момента замещения вакантной должности осуществляет заместитель директора Предприятия.

38. Главный бухгалтер Предприятия назначается на должность и освобождается от должности директором Предприятия, подчиняется непосредственно директору, несет ответственность и пользуется правами, установленными законодательством Кыргызской Республики о бухгалтерском учете.

39. Лицами, относящимися к руководящему составу Предприятия, не могут быть:

1) иностранные граждане, лица без гражданства, лица, имеющие двойное гражданство, а также граждане Кыргызской Республики, имеющие вид на жительство в иностранном государстве;

2) лица, имеющие судимость за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, коррупционные и иные преступления против интересов государственной и муниципальной службы, в том числе погашенную;

3) лица, ранее освобожденные от занимаемой должности руководителя организации за неудовлетворительную работу;

4) лица, ранее занимавшие руководящие должности в хозяйствующем субъекте, независимо от формы собственности, приведшие к его банкротству;

5) лица, занимающие государственные административные, политические, специальные должности, политические и административные муниципальные должности.

40. Структура и штатное расписание Предприятия утверждаются директором Предприятия по согласованию с уполномоченным органом в сфере управления государственным имуществом. Директор Предприятия определяет порядок премирования работников Предприятия.

41. Отношения Предприятия с юридическими и отчеты о ходе исполнения бюджета и о результатах физических лицами во всех сферах хозяйственной финансово-хозяйственной деятельности: деятельности строятся на основании гражданско-правовых договоров.

42. Лица, относящиеся к руководящему составу Предприятия, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах государства, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Предприятия, являющейся охраняемой законом тайной, не вправе одновременно заниматься лично или через доверенных лиц предпринимательской деятельностью, участвовать в управлении коммерческими юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

43. Уполномоченный орган в сфере управления государственным имуществом имеет право принимать решение о создании службы внутреннего аудита на Предприятии в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в области регулирования внутреннего аудита и настоящим Уставом.

Глава 6. Учет, планирование и отчетность

44. Предприятие ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о бухгалтерском учете. Финансовая отчетность Предприятия должна составляться на квартальной основе и по итогам каждого финансового года.

45. Предприятие представляет ежеквартально, до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом,

1) внутреннему аудитору Предприятия;

2) государственному управляющему органу Предприятия;

3) уполномоченному органу в сфере управления государственным имуществом.

46. Ежегодно, в срок до 1 марта, директор Предприятия вносит уполномоченному органу в сфере управления государственным имуществом согласованный с государственным управляющим органом проект бюджета Предприятия на предстоящий год и отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности, в том числе об исполнении бюджета Предприятия за прошедший год.

47. Предприятие осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы или на основе долгосрочного плана работы на 3 года и более, согласованного с государственным управляющим органом.

48. Основу планов работы Предприятия составляют долгосрочные и иные договоры, регулирующие отношения Предприятия с поставщиками, арендаторами и потребителями.

49. Предприятие свободно в выборе предмета договора, определения обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих гражданскому законодательству Кыргызской Республики.

50. Предприятие осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в соответствии со стратегическим планом развития и разрабатываемым на его основе годовым бюджетом.

Стратегический план развития разрабатывается Предприятием на трехлетний период и утверждается государственным управляющим органом.

51. Стратегический план развития Предприятия должен содержать:

- 1) формулировку целей и основных направлений деятельности Предприятия;
- 2) описание отрасли и рынка, характеристика производимых Предприятием товаров, работ и услуг;
- 3) обоснование необходимости присутствия государства на рынке производимых Предприятием товаров, работ и услуг;
- 4) оценка финансового и имущественного положения Предприятия;
- 5) план производства товаров, работ и услуг;
- 6) организационный план;
- 7) финансовый план;
- 8) анализ рисков.

52. Предприятие представляет компетентным государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и организации ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

53. За отказ в предоставлении запрошенной информации в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в сфере доступа к информации, представление неполной информации или ее искажение, а также за искажение отчетности директор Предприятия несет персональную ответственность в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики.

54. Проверка работы Предприятия осуществляется соответствующими государственными органами Кыргызской Республики в пределах их компетенций.

Глава 7. Имущество Предприятия и финансы

55. Имущество Предприятия составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные материальные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Предприятия.

56. Источниками формирования имущества Предприятия являются:

- 1) имущество, закрепленное за Предприятием на праве хозяйственного ведения;
- 2) имущество, включая доходы, продукцию, полученную или приобретенную в результате использования закрепленного за ним государственного имущества;
- 3) доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности;
- 4) гранты, кредиты банков и других кредиторов;
- 5) добровольные взносы юридических и физических лиц;
- 6) любые другие источники, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики.

57. Имущество созданное, полученное или приобретенное Предприятием за счет доходов от собственной финансово-хозяйственной деятельности или других источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики, является государственной собственностью. Предприятие в

установленном гражданским законодательством Кыргызской Республики порядке осуществляет права владения, пользования и распоряжения (аренды) имуществом в соответствии с уставными целями и предметом деятельности.

Решение о реорганизации Предприятия принимается Кабинетом Министров Кыргызской Республики по предложению государственного управляющего органа или уполномоченного органа в сфере управления государственным имуществом.

58. Отчуждение имущества Предприятия, а также внесение его в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных товариществ и обществ осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о приватизации государственной собственности.

59. Предприятие обязано проводить инвентаризацию своего имущества и предоставлять итоги инвентаризации в сроки и порядке, установленные уполномоченным органом в сфере управления государственным имуществом.

60. Чистая прибыль Предприятия, полученная в результате использования имущества, а также по итогам годовой финансово-хозяйственной деятельности перечисляется на расчетный счет уполномоченного органа в сфере управления государственным имуществом, а утвержденный им размер части чистой прибыли, не менее 50 процентов, в последующем направляется в республиканский бюджет в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

Глава 8. Реорганизация и ликвидация Предприятия

61. Реорганизация Предприятия осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.

62. Предприятие может быть преобразовано в государственное учреждение или хозяйственное общество.

63. Предприятие в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Кыргызской Республики, может быть преобразовано в открытое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, сто процентов акций (доли) которого находятся в государственной собственности (акционирование).

Хозяйственное общество, созданное в результате преобразования Предприятия, будет являться его правопреемником по всем правам и обязательствам, в том числе в области трудовых отношений.

64. Предприятие ликвидируется:

1) по инициативе государственного управляющего органа или уполномоченного органа в сфере управления государственным имуществом;

2) на основании решения суда.

65. Документы, возникшие в процессе деятельности Предприятия, используются и хранятся в соответствии с [Законом](#) Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики".

"Приложение 1

СХЕМА
управления Министерства природных ресурсов, экологии
и технического надзора Кыргызской Республики



"